

Bogovac sve sistematizirano 22.11.2021

Sadržaj:

- Ovo su sva pitanja od Bogovac po redu kako idu u skripti (većinom bez ponavljanja- zvjezdicom su označena češća, dvije zvjezdice jako česta)
(Poslije numeriranih pitanja ima nekolicina pitanja koja rijetko postavlja najčešće za veću ocjenu + 18 dodatnih bez reda kao nešto dodatno)
- Odgovorena pitanja prof. Bogovac (21 str ukupno, od 4-25)
- Zatim pitanja s usmenog roka 26-10-2021
- (+ neka pitanja ovako nađena random-nebitna ali neka stoje)
- Pa pitanja sa faksomata skinuta nesistematizirana po materiji ali poredana kronološki od najmlađih

(U zgradama među pitanjima je moje dodatno dodano- to nije važno)

I.kolokvij 1-88str

II.kolokvij 88-216str

II.kolokvij 216-361str

UVOD

1. porezni obveznici 6
2. metode utvrđivanja porezne osnovice 9 (objasniti metodu parifikacije)
3. rasčlanjena progresija 11
4. porezne stope za objasniti (porezni postupak i to bas iz HFS sve iz knj i stope voli) 12
5. načela oporezivanja, porezni destinar-ima definicija u skripti odgovorenih pitanja
6. porezna evazija 19
7. prevaljivanje 23
8. koliki je osobni odbitak u rh 46?

POREZ NA DOHODAK

9. (porez na dohodak 40, porezni obveznik 43, porezna osnovica 44)
10. Definicija porezne osnovice kod rezidenta i nerezidenta
11. *razlika između poreznog oslobođenja i olakšice 50
12. (54 samostalne djelatnosti, 56-amortizacija)
13. Porezni gubitak 58
14. *Godišnja prijava poreza na dohodak 66- tehnika naplate podnošenjem porezne prijave
15. Prirez u rh 68 koji su postoci

POREZ NA DOBIT 60,70,71

16. Amortizacija -što je, koja je najmanja u rh (20% brodovi?) 74
17. Potkapitaliziranje 78 +transferne cijene
18. Što je porez po odbitku i kako se tu vidi uloga poslodavca i zaposlenika 83

(II.kolokvij)

19. PDV 88 obilježja, prednosti

20. *indirektna metoda izračunavanja pdva 97
21. Što su isporuke usluga i kad se računa pdv (većinu od 11) 102
22. * pretporez -što je i kad se može odbiti 110
23. (115 porezni obveznici pdva)
24. Porezna osnovica pdva 119 i poreza na dohodak 117,44 usporedba
25. Pdva porezna osnovica 119
26. *porez na promet nekretninama, obveznik poreza 144 -158 (+ darovi + porez na nasljedstva i darove 153)
27. Pripadnost prihoda 152
28. Višestruko oporezivanje 171

POREZNI POSTUPAK 216-233

29. *postupak 216, porezni oblici proračuna i terminologije
30. Dokazivanje u poreznom postupku 216
31. Porezna prijava 226
32. *tijek inspekcijskog nadzora 233 (235-236) i kako počinje inspekcijski nadzor
33. Dopustivost 234

POREZNI NADZOR 233-255

34. *Tijek inspekcijskog nadzora 235
35. *predmet inspekcijskog nadzora 235
36. *što se može otuđivati poreznim nadzorom 235
37. *kad počinje nadzor 235
38. *obavijesti kod nadzora 235
39. *vremensko ograničenje kod nadzora 234
40. *što prethodi zapisniku kod poreznog nadzora 234
41. * kada se neće u poreznom postupku održati razgovor sa poreznim obveznikom 236
42. *kojim institutom je ograničen porezni nadzor 236
43. *kad je potrebno saslušanje poreznog obveznika u poreznom nadzoru 236
44. *zaključni razgovor 236

OVHRHA 237-246

45. *ovršne isprave – nabrojati + postupak 237-239
46. *zapisnik o nadzoru , kako se utvrđuje vrijeme 237
47. Načela u ovršnom postupku 238
48. Specifična načela u ovršnom postupku 238
49. *pravni temelj ovrhe 239
50. Rok za prigovor na zapisnik 237 (5-20 dana)
51. *ovršne i vjerodostojne isprave 239
52. Zastara i zastarni rokovi 245

ŽALBA

53. * kada će prvostupajnsko tijelo izmijeniti porezni akti 248
54. **kada prvostupajnsko i drugostupajnsko odbacuje i odbija žalbu 248,249
55. Tko podnosi žalbu, kome, putem koga, što radi 246 (tko ima pravo podnošenja žalbe i način podnošenja)

- 56. Prvostupanjsko i drugostupanjsko tijelo, što je žalba, dopustivost žalbe-šutnja administracije
- 57. Odbijanje žalbe, tko ima pravo na poništaj
- 58. ZASTARA I ZASTARNI ROKOVI 245
- 59. Pravo na podnošenje i način podnošenja žalbe
- 60. Postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi 249
- 61. *Razlozi odbijanja i odbacivanja žalbe 249
- 62. *kada drugostupanjsko tijelo odbija žalbu 249
- 63. *kako se poništava drugostupanjsko rješenje po žalbi 249
- 64. Prigovor 251
- 65. (poništenje i izmjena upravnog spora 255)

PRORAČUN 298

- 66. *proračunska načela 299
- 67. Proračun 298
- 68. *vrste proračunskih prava 298, proračunsko pravo, podjela proračunskih prava
- 69. Načela-u kojem roku je prigovor na zapisnik
- 70. *ciklički proračun 302
- 71. Proračunsko načelo specijalizacije 301
- 72. Faze donošenja proračuna 303
- 73. *proračunski deficit 306 / suficit 306 + teorija cikličkog proračuna
- 74. Subvencije 308 + do čega dovode kod primatelja-povećanja konkurentnosti
- 75. Proračunska dvanaestina 307
- 76. *financijski plan i usporedba sa donošenjem proračuna – razlike 308
- 77. Metode utvrđivanja porezne osnovice 323
- 78. *privremeno financiranje 333, 307
- 79. Financijski program 335
- 80. *proračunski tijek 330
- 81. Dotacije ?

Rijetka pitanja uglj za višu ocjenu : Javni dug 270 284, javni zajam 270, zajmovi po paritetu i ispod pariteta 274, meritorna dobra 293, načela jpp 311,

Još neka dodatna pitanja (18 ih je)

- Aktivni i pasivni porezni subjekti-
razlika među njima
- Definiraj tpj
- 4 faze primjene poreznih propisa
(ima u odgovorenima)
- Teret dokazivanja u porezom
postupku
- Načelo prethodnog odobrenja
- Vrste oporezivog dohotka
- Evazija (ima u odgovorenima)
- podkapitaliziranje i načini
utvrđivanja poreza kod
potkapitaliziranja metode u hfsu
- transferne cijene
- prevaljivanje poreza (ima u
odgovorenima) vrste
- posredni i neposredni porezi
- porezni platac, destinar , konačno
porezni platac (ima u odgovorenima)
- indirektna i direktna progresija i
regresija
- sintetički i analitički porez
- povećanja i umanjenja osnovice kod
poreza na dobit
- fizička osoba kao obveznik poreza na
dobit
- vertikalna koncentracija kao evazija
- 5 obilježja proračuna (ima dolje odg)

BOGOVAC-ODGOVORENA PITANJA

1. višestruko oporezivanje vrste, vrste i metode ispravljanja negativnih učinaka

Višestruko oporezivanje je opterećenje određenog dijela imovine jedne osobe s dva ili više poreza.

Vrste višestrukog oporezivanja su:

* **Kumuliranje poreza** = opterećenje određenog dijela imovine jedne osobe s dva ili više poreza na temelju *različitih oporezivih činjenica* (npr. dohodak iste osobe opterećen je porezom na dohodak od nesamostalnog rada, porezom na dohodak od iznajmljivanja nekretnina i PDV-om).

* **Dvostruko oporezivanje** je opterećenje određenog dijela imovine jedne osobe s dva ili više poreza na temelju *iste oporezive činjenice* (npr. dohodak iste osobe opterećen je istim povodom s dva poreza na dohodak).

Vrste dvostrukog oporezivanja:

- a) *Međunarodno dvostruko oporezivanje*
 - vrsta dvostrukog oporezivanja koje nastaje djelovanjem **poreznih vlasti različitih država**
- b) *Unutarnje dvostruko oporezivanje*
 - vrsta dvostrukog oporezivanja koje nastaje djelovanjem jedne ili više poreznih vlasti **iste države**

>> Načini rješavanja problema međunarodnog dvostrukog oporezivanja

➤ **Metoda izuzimanja** (exemption method)

Metoda izuzimanja je oslobođenje od oporezivanja u tuzemstvu dohotka ili dobiti koje fiskalni rezidenti ostvare u inozemstvu.

Usmjerena je na tuzemnu poreznu osnovicu, tj. na isključenje iz tuzemne porezne osnovice inozemnih dohodaka ili dobiti. Postoje dvije varijante:

1. **puno izuzimanje** – potpuno oslobođenje od oporezivanja u tuzemstvu inozemnih dohodaka ili dobiti
2. **izuzimanje s progresijom** – inozemni dohodak ne oporezuje se u tuzemstvu, ali se uzima u obzir prilikom oporezivanja tuzemnog dohotka; tuzemnom dohotku se pribraja inozemni dohodak, ali samo sa svrhom uvećanja tuzemnog dohotka radi njegovog oporezivanja višim stopama progresivne porezne tarife
(zaradis tu 200 i u njem. 100; ovih 100 ti se neće oporezivati ovdje, ali će se pribrojati onih 200 da dodes u veci razred jer je do 200 stopa 20%, do 300 stopa 30%)

➤ **Metoda odbitka** (credit method)

Primjena metode odbitka znači odbitak poreza plaćenog u inozemstvu na inozemni dohodak ili dobit od poreza koji fiskalni rezident treba platiti na svoj svjetski dohodak ili dobit.

Metoda odbitka usmjerena je na iznos poreza. Postoje dvije varijante:

1. **puni odbitak** – odbitak cjelokupnog inozemnog poreza tuzemne porezne obveze fiskalnog rezidenta koja tereti taj inozemni dohodak/dobit (što bi moglo značiti i obvezu povrata onog dijela u inozemstvu plaćenog poreza koji po iznosu premašuje porez koji bi na inozemni dohodak ili dobit trebalo platiti u tuzemstvu; ne primjenjuje ga niti jedna država)
2. **obični odbitak** – od poreza koji bi u tuzemstvu fiskalni rezident trebao platiti na dohodak ili dobit oporezovane u inozemstvu bit će odbijen porez plaćen u inozemstvu na inozemni dohodak ili dobit, ali najviše od iznosa tuzemnog poreza na inozemni dohodak ili dobit (neće biti povrata u inozemstvu više plaćenog poreza)

2. što je pretporez i kad se može odbiti

Pretporez je iznos PDV-a koji je platio porezni obveznik svojem dobavljaču za isporučena dobra i obavljene usluge i koji ima pravo odbiti od PDV-a na svoje prodaje (outpute).

Odbitak pretporeza je dopušten ako su ispunjene sljedeće pretpostavke:

1. mora biti ispostavljen **račun** koji sadrži sve bitne podatke
2. **isporučitelj** dobara/usluga mora biti **poduzetnik koji je porezni obveznik**
3. **primatelj** isporuke dobara/usluga mora također biti **poduzetnik koji je porezni obveznik**
4. isporuka dobara/usluga mora biti u **poduzetničke svrhe** koje su oporezive PDV-om
5. za primljenu isporuku dobara/usluga ne **smije postojati zabrana na odbitak** pretporeza

Pravo na odbitak pretporeza nemaju:

- * poduzetnici porezni obveznici koji obavljaju isporuke dobara i usluga koje *su oslobođene* od plaćanja PDV-a
- * mali poduzetnici koji *nisu obveznici* PDV-a

3. ovršne isprave

> **Ovršne isprave** - kvalificirane javne isprave na temelju kojih se po zakonu može tražiti prisilno ostvarenje tražbina koje su u njima utvrđene

Lista tih isprava je taksativno uređena pa tako snagu ovršne isprave imaju:

- 1) **rješenje** o utvrđivanju poreza
 - 2) **obračunska prijava** koju porezni obveznik podnosi u propisanim rokovima radi obračuna i iskazivanja obveze uplate poreza, a prema odredbama zakona kojima se uređuje pojedina vrsta poreza
 - 3) **nagodba** sklopljena pred poreznim tijelom
4. porezni nadzor (to je opet dosta općenito pa sam stavio sve o poreznom nadzoru)

POREZNI NADZOR

Pojam poreznog nadzora

Porezni nadzor je dio porezno-pravnog odnosa u kojem **porezno tijelo provodi postupak radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje poreznih obveznika i drugih osoba.**

Porezni nadzor je poseban oblik upravnog odnosno inspekcijskog nadzora. Glavna obilježja inspekcijskog nadzora, a koja su našla svoj odraz i u sustavu poreznog nadzora, su sljedeća:

- 1) inspektor pokreće postupak po **službenoj dužnosti**
- 2) inspekcijski nadzor završava donošenjem **rješenja i kontrolom** njegova izvršenja
- 3) inspekcijski nadzor ima **karakter uviđanja** (izvida)
- 4) **teret dokaza** u inspekcijskom nadzoru je na inspektoru

Razlika između inspekcijskog i poreznog nadzora je u postupcima za žalbu. U inspekcijskom nadzoru vrijede **kraći postupci** za žalbu u odnosu na opći zakonski rok dok u poreznom nadzoru vrijede žalbeni rokovi kao i u poreznom postupku.

Normativna osnova poreznog nadzora

Temeljne postavke poreznog nadzora uređene su:

- 1) Općim poreznim zakonom
- 2) Zakonom o Poreznoj upravi
- 3) Zakonom o općem upravnom postupku
- 4) Zakonom o sustavu državne uprave
- 5) pojedinačni porezni zakoni – Zakon o porezu na dohodak, PDV

Tim propisima je uređen obuhvat postupka, objekt nadzora, vrste nadzora, ovlaštene radnje nadzornika te pravni lijek.

Ovlaštene osobe za provođenje poreznog nadzora

Ovlaštene osobe za obavljanje poreznog nadzora moguće je podijeliti u 2 skupine:

1) osobe normirane *zakonom*:

- a) porezni revizori
- b) porezni inspektori
- c) drugi državni službenici ovlašteni za provedbu poreznog nadzora

2) druge *stručno osposobljene osobe*

- može ih ovlastiti **čelnik** poreznog tijela

Inspektori imaju posebnu **iskaznicu** kojom dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti pa se tako inspektori prije početka poreznog nadzora moraju predstaviti poreznom obvezniku predocjenjem službene iskaznice.

Inspektor ima pravo i dužnost u skladu sa zakonom i drugim propisima poduzimati upravne i kaznene mjere i to:

- 1) o izvršenom pregledu sastaviti zapisnik u koji će unijeti utvrđeno stanje, poduzete odnosno naređene mjere i radnje

- 2) narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti ostavljajući rok koji mora biti primjeren prirodi izvršenja obveze, ako nije zadan prekluzivni rok
- 3) podnijeti prijavu/optužni prijedlog nadležnom državnom tijelu zbog kaznenog dijela ili prekršaja
- 4) poduzeti druge mjere odnosno obaviti i druge radnje za koje je posebnim propisom ovlašten

Dopustivost poreznog nadzora

Prosudba dopustivosti poreznog nadzora temelji se na 2 čimbenika:

- 1) *izboru poreznog obveznika*
- 2) *razdoblju poreznog nadzora*

Izbor poreznog nadzora

- porezni nadzor može se obavljati kod svih poreznih obveznika, ali i drugih osoba koje raspolažu činjenicama i dokazima bitnim za oporezivanje
 - nedopuštanje obavljanja poreznog nadzora je porezni prekršaj za koji je predviđena novčana kazna
 - na odluku poreznih tijela o odabiru poreznih obveznika kod kojih će se provoditi porezni nadzor, porezni obveznik ne može utjecati
- => porezna tijela dužna su voditi računa o poreznoj snazi poreznih obveznika te objektivnim kriterijima na temelju procjene rizika
- => pritom imaju prednost veliki poduzetnici i povezane osobe

Razdoblje poreznog nadzora

- vremensko ograničenje vezano uz razdoblje poreznog nadzora odnosi se na institut **zastare** u poreznom pravu
 - porezni nadzor se može provoditi za ono razdoblje oporezivanja za koje nije nastupila zastara prava na utvrđivanje porezne obveze
- => pravo poreznih tijela na utvrđivanje porezne obveze zastarijeva za 3 godine, a počinje teći istekom godine u kojoj je trebalo utvrditi poreznu obvezu
- => apsolutni rok zastare nastupa za 6 godina od dana kada je prvi put počela teći

Predmet poreznog nadzora

Predmet poreznog nadzora može biti provjera:

- 1) jednog ili više vrsta **poreza**
- 2) **činjenica** koje nisu u izravnoj vezi s gospodarskom djelatnošću poreznog obveznika, ali samo ako je poduzetnik fizička osoba
- 3) **odnosa** bitnih za oporezivanje između člana društva i samog društva ako je riječ o nadzoru *društva kapitala* ili *društva osoba*

Obavijest o poreznom nadzoru

Porezni nadzor započinje **dostavljanjem obavijesti** poreznom obvezniku i to najkasnije 8 dana prije početka poreznog nadzora.

Iznimno je moguće predati poreznom obvezniku obavijest i neposredno prije početka poreznog nadzora ako bi poštivanje propisanog roka od 8 dana **ugrozilo svrhu** nadzora. (kontrola izdavanja računa npr.)

Obavijest o početku poreznog nadzora je *porezni akt*.

Mora se dostaviti **osobnom dostavom**, prema **mjestu dostave** (prebivalište ili uobičajeno boravište, sjedište te radno mjesto), **sudionicima** poreznog postupka jer od dana dostave počinje teći rok koji se ne može produžiti.

Obavijest o početku poreznog nadzora izdaje se u pisanom obliku te sadrži:

- 1) naziv poreznog tijela, broj i datum poreznog akta
- 2) ime i prezime, odnosno naziv poreznog obveznika kojemu se upućuje
- 3) pravni i činjenični temelj
- 4) predmet poreznog nadzora ili druge radnje koje će se provesti u poreznom nadzoru
- 5) razdoblje koje je predmet poreznog nadzora
- 6) datum početka nadzora
- 7) obvezu sudjelovanja poreznog obveznika u postupku te pravne posljedice zbog ometanja ili odbijanja poreznog nadzora
- 8) potpis ovlaštene osobe

Tijek poreznog nadzora

Prilikom provođenja samog nadzora, porezna tijela su dužna voditi računa o 2 načela:

- 1) *načelo objektivnosti* – zahtjeva obavljanje poreznog nadzora **jednakom pozornošću** u pogledu **svih činjenica** (kako onih na štetu poreznog obveznika, tako i onih u njegovu korist)
- 2) *načelo proporcionalnosti* – znači da se porezna tijela trebaju usmjeriti na **bitne činjenice** te **trajanje nadzora ograničiti na nužnu mjeru**

Porezni nadzor započinje **dostavom** obavijesti u roku od 8 dana ili, iznimno, neposredno prije počinjanja nadzora. Osobe ovlaštene za njegovo provođenje dužne su se prije početka nadzora predstaviti **službenom iskaznicom**.

Porezni nadzor se uobičajeno provodi u **sjedištu** poreznog obveznika i na ostalim mjestima na kojima porezni obveznik obavlja djelatnosti i poslove vezane uz predmet nadzora.

Osobe ovlaštene za nadzor imaju pravo **stupiti** na zemljište i u poslovne prostorije poreznog obveznika te ih pregledati.

> Iznimno, ako porezni obveznik nema prikladan poslovni prostor, porezni će se nadzor provesti u službenim prostorijama poreznih tijela.

Porezni nadzor se obavlja tijekom **uobičajenog radnog vremena**, a izvan toga samo ako porezni obveznik pristane te ako to bezuvjetno nalaže svrha nadzora.

> U slučaju da porezni obveznik ne pristane na nastavak obavljanja nadzora nakon redovitog radnog vremena, porezno tijelo može privremeno **zapečatiti** poslovni ili skladišni prostor, ali najdulje do početka radnog vremena prvog idućeg radnog dana.

O privremenoj mjeri pečačenja donosi se zaključak protiv kojega nije dopuštena žalba.

Porezni obveznik je za vrijeme poreznog nadzora dužan sudjelovati u utvrđivanju činjeničnog stanja na način da potpuno i istinito iznosi sve činjenice pa je pozvan:

- 1) davati obavijesti
- 2) predočiti evidencije
- 3) predočiti poslovne knjige, poslovne dokumentacije i druge isprave
- 4) imenovati osobu koja će navedene radnje obavljati u njegovo ime o čemu mora obavijestiti porezno tijelo najkasnije do datuma početka nadzora

Porezni inspektori i druge osobe ovlaštene za provođenje nadzora mogu zatražiti od poreznog obveznika imenovanje i drugih osoba za davanje obavijesti. Jednako tako mogu zatražiti obavijesti od zaposlenika poreznog obveznika ili trećih osoba bez pisanog zahtjeva, a te su mu osobe tražene obavijesti dužne dati.

Po provedenom poreznom nadzoru porezna tijela su dužna načiniti **zapisnik**. Sastavljanju zapisnika obvezno prethodi **zaključni razgovor** koji su porezna tijela dužna obaviti s poreznim obveznikom ili osobom koju je on imenovao. Glavni cilj zaključnog razgovora je raspravljanje spornih činjenica, pravnih ocjena i zaključaka u poreznom nadzoru te njihovih učinaka na utvrđivanje porezne obveze. Iznimno, zaključni razgovor se neće obaviti u sljedeća 2 slučaja:

- 1) ako tijekom nadzora nisu utvrđene **nepravilnosti**
- 2) ako porezni obveznik razgovor **izbjegava**

Zapisnik o poreznom nadzoru

Zapisnik o poreznom nadzoru je porezni akt kojim se dovršava neka radnja u poreznom postupku. Taj zapisnik mora sadržavati:

- 1) naziv poreznog tijela, broj i datum poreznog akta
- 2) ime i prezime, odnosno naziv poreznog obveznika
- 3) pravni i činjenični temelj
- 4) mjesto provođenja i vrijeme trajanja nadzora
- 5) imena ovlaštenih osoba koje su nadzor provele
- 6) vrste poreza i razdoblje obuhvaćeno nadzorom
- 7) opis radnji, činjenica i dokaza provedenih u postupku po kojima su utvrđene nepravilnosti

Zapisnik se mora uredno voditi, u njemu se ne smije ništa dodati ili mijenjati, prekrivena mjesta moraju ostati čitljiva. Ako zapisnik ima više listova, svaki list mora biti označen rednim brojem i potpisom ovlaštene osobe.

Porezni obveznik ima pravo na zapisnik o nadzoru podnijeti **prigovor** i to u roku koji, počevši od dana primitka zapisnika, ne smije biti kraći od 5 dana niti dulji od 20 dana.

Porezna tijela prigovor poreznog obveznika mogu:

- 1) **ne usvojiti** pri čemu su razloge dužna navesti u obrazloženju poreznog rješenja
- 2) **sastaviti dopunski zapisnik** ako su prigovorom iznesene nove činjenice i materijalni dokazi koji iziskuju promjenu činjeničnog stanja utvrđenog zapisnikom ili promjenu prijašnjih pravnih ocjena (na njega nije dopušteno podnošenje prigovora)

Na temelju činjenica utvrđenih zapisnikom i dopunskim zapisnikom, porezna tijela donose **porezno rješenje**. Rješenje se donosi najkasnije u roku od 60 dana od dana dostave zapisnika, odnosno dopunskog zapisnika. Na rješenje poreznog nadzora porezni obveznik ima **pravo podnijeti žalbu**. Ako porezna tijela

na temelju provedenog nadzora utvrde da nema osnove za promjenu porezne obveze o tome su dužna dostaviti obavijest poreznom obvezniku.

5. načela proračuna

Načela proračuna Europske unije

- a) **načelo godišnje periodičnosti proračuna**
 - proračun se odnosi na jednu proračunsku godinu koja traje od 1.1. do 31.12.
- b) **načelo proračunske ravnoteže**
 - nije dozvoljeno zaduživanje, proračunski deficit prenosi se u iduću godinu kao rashod, a suficit kao prihod
- c) **načelo jedinstva** – svi prihodi i rashodi moraju biti objedinjeni unutar jedinstvenog proračunskog dokumenta
- d) **načelo univerzalnosti** – svi prihodi su nenamjenski i proračun je – *bruto proračun*
- e) **načelo specifikacije**
 - sva sredstva moraju imati utvrđenu svrhu i namjenu koja mora biti utvrđena proračunskom nomenklaturom
- f) **načelo jedinice obračuna** – monetarna jedinica kojom se iskazuju proračunski prihodi i rashodi mora biti *euro*
- g) **načelo proračunske točnosti**
 - u proračun se moraju što točnije unijeti prihodi i rashodi za određenu proračunsku godinu
- h) **načelo transparentnosti** – prihodi se u proračunu grupiraju prema izvorima, a rashodi prema namjenama
- i) **načelo razumnog financijskog upravljanja**
 - proračunska sredstva se koriste u skladu s načelom ekonomičnosti, korisnosti i učinkovitosti

6. U kojem roku se daje prigovor na zapisnik?

Porezni obveznik ima pravo na zapisnik o nadzoru podnijeti **prigovor** i to u roku koji, počevši od dana primitka zapisnika, ne smije biti kraći od 5 dana niti dulji od 20 dana.

7. Kako se poništava drugostupanjsko rješenje po žalbi?

Protiv rješenja koje o prigovoru donese čelnik prvostupanjskog tijela može se izjaviti **žalba**, a protiv rješenja drugostupanjskog tijela o prigovoru može se pokrenuti **upravni spor**.

Upravni spor je oblik sudske kontrole nad upravom i to prvenstveno kontrole upravnog (pojedinačnog, individualnog) akta.

Upravne sporove rješavaju **upravni sudovi** i **Visoki upravni sud Republike Hrvatske.**

8. prevalljivanje (gradivo 1. kolokvija, ali dobro je znati u kontekstu PDV-a)

O prevaljivanju govorimo kad je osoba poreznog obveznika različita od osobe koja stvarno snosi porezni teret.

9. Proračunsko pravo i vrste proračunskog prava

Proračunsko pravo

→ dio financijskog prava koji regulira materiju o pravu predstavničkog tijela da donosi proračun i kontrolira njegovo izvršenje te propise koji se odnose na materiju tehničke prirode vezanu uz postupke sastavljanja, donošenja, izvršenja i kontrole proračuna

*** Subjektivno proračunsko pravo** (proračunsko pravo parlamenta)

- je skup pravnih propisa kojima je regulirana materija o pravu predstavničkog tijela da donosi proračun i regulira njegovo izvršenje

Apsolutno subjektivno proračunsko pravo je pravo predstavničkog tijela da samostalno i u cijelosti odlučuje o sastavljanju, donošenju, izvršenju i kontroli trošenja proračunskih sredstava.

Relativno subjektivno proračunsko pravo je ograničeno pravo predstavničkog tijela da odlučuje o pitanjima proračuna.

*** Objektivno proračunsko pravo**

- obuhvaća propise kojima je regulirana materija tehničke prirode vezana uz sastavljanje, donošenje, izvršenje i kontrolu proračuna

Ishodište proračunskog prava je Engleska (Magna Carta, Petition of Rights i Bill of Rights).

10. ovršne isprave – nabrojati (mislim da se odnosi na ovo, već je navedeno gore)

Snagu ovršne isprave imaju:

- 1) **rješenje** o utvrđivanju poreza
- 2) **obračunska prijava** koju porezni obveznik podnosi u propisanim rokovima radi obračuna i iskazivanja obveze uplate poreza, a prema odredbama zakona kojima se uređuje pojedina vrsta poreza
- 3) **nagodba** sklopljena pred poreznim tijelom

11. porezni destinar

Osoba koja je po intenciji zakonodavca pravnim propisom unaprijed svjesno i namjerno utvrđena da snosi porezni teret

12. što su sve isporuke usluga kad se računa pdv- očekuje da nabrojite većinu od njih 11

1. usluge slobodnih zanimanja (odvjetnika, liječnika, revizora...)
2. zanatske usluge kod kojih nema isporuka dobara (dimnjačar, frizer)
3. usluge prijevoza i pomoćne usluge oko prijevoza (skladištenje, prijevoz dobara)
4. usluge u vezi s nekretninama (najam, zakup)
5. usluge prijenosa, ustupanja i korištenja autorskih prava, patenata, licenci...
6. umjetničke, znanstvene, sportske...
7. usluge posredovanja (trgovački putnik)
8. promidžbene
9. usluge odricanja
10. bankarske i usluge osiguranja
11. razmjena usluga

13. Privremeno financiranje

Privremeno financiranje proračunskih rashoda je mjera koja se primjenjuje kada proračuni nije donesen u redovitom roku, odnosno prije početka godine na koju se odnosi.

Najčešće se koriste dvije metode privremenog financiranja proračunskih rashoda:

1. **metoda proračunskih dvanaestina** - polazi od proračuna posljednje godine, odnosno tekućeg računa
2. **metoda akontacije** - parlament odobrava akontacije u obliku proračunskih kredita na temelju prijedloga proračuna

14. Kad drugostupanjsko tijelo odbija žalbu?

Drugostupanjsko tijelo će odbiti žalbu ako utvrdi:

- a) da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je **rješenje pravilno i na zakonu osnovano**
- b) da je u prvostupanjskom postupku **bilo nedostataka**, ali da su oni takvi da **nisu mogli utjecati** na rješenje stvari
- c) da je prvostupanjsko rješenje **na zakonu osnovano**, ali **zbog drugih razloga**, a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni

15. naknada kod pdv-a

Naknada koju isporučitelj primi za isporučena dobra ili obavljene usluge osnovica je PDV-a.

* **naknada** - sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena mu dobra ili obavljene usluge,

bez PDV-a (protučinidba)

> uobičajeno izražena u *novcu*

> može i u *naturi*

> može se primiti i *preuzimanjem duga* od strane primatelja dobara ili usluge

(primatelj oslobađa davatelja obveze plaćanja duga te mu na taj način isplaćuje naknadu u iznosu preuzetog duga)

→ **naknada ne mora biti primjerena (nije mjerodavno)**

- može biti:

* **viša** od vrijednosti isporuke

(imamo društvo X i Y i sad X isporuči motore u vrijednosti 200, a iz nekog njima bitnog razloga Y plati 300 → naknada je 300)

* **niža** od vrijednosti isporuke

(otvori se centar i na otvorenju prodaju pecene piceke po 20 kn komad, a nabavna cijena je bila 30 → naknada 20)

- u oba slučaja takva vrijednost se po odbitku PDV-a priznaje kao naknada

Pod naknadom se smatraju i svi drugi iznosi koje prodavatelj zaračuna kupcu, odnosno koje naplati od kupca (troškovi prijevoza, troškovi slanja, postavljanja, montaže, osiguranja), dobrovoljna plaćanja – napojnice (ali samo ako je zaračunato tipa na računu ak mu daš na ruke onda ne)...

16. porezna prijava

Poreznu prijavu podnosi porezni obveznik (metoda vlastite prijave – direktna metoda) te ona mora biti podnesena u roku od dva mjeseca od isteka zakonom određenog razdoblja oporezivanja (ako nije drukčije određeno).

Porezna prijava podnosi se na obrascu čiji je oblik i sadržaj utvrđen zakonom ili provedbenim propisom.

Porezni obveznik u poreznoj prijavi porez obračunava sam (tzv. obračunska prijava).

Podaci u poreznoj prijavi moraju biti točni i istiniti te mora uz poreznu prijavu biti priložena i dokumentacija u skladu s poreznim propisima.

16. ciklički proračun

U financijskoj teoriji i u proračunskoj praksi nekih zemalja u 20. stoljeću značajno mjesto zauzima teorija **cikličkog proračuna**. Teorija cikličkog proračuna zasniva se na shvaćanju da se načelo proračunske ravnoteže treba ostvariti u razdoblju jednog gospodarskog ciklusa, a ne u razdoblju jedne proračunske godine.

Prema ovoj teoriji, inzistiranje na proračunskoj ravnoteži u svakoj fazi gospodarskog ciklusa (i u fazi recesije i u fazi konjunktura) znatno otežava uspostavljanje narušene ravnoteže u gospodarskom razvoju.

17. subvencije

Subvencije

→ državna pomoć poduzetnicima ili fizičkim osobama (proizvođačima ili potrošačima) za koju država ne prima nikakvu protunaknadu

Proizvođač koji je primio subvenciju snižava svoje troškove proizvodnje i povećava svoju konkurentnost, potrošač koji je primio subvenciju povećava svoj raspoloživi dohodak.

- alternativni nazivi: premije, regresi, dodaci, kompenzacije, dopunska sredstva

- mogu biti:

a) *izravne* - predstavljaju neposredni novčani izdatak

b) *neizravne* - neposredni novčani izdatak nije prisutan (npr. kredit po nižoj stopi)

Najčešći razlozi uvođenja subvencija su gospodarske i socijalne naravi.

* **Specifične subvencije** – one čije je visina utvrđena nekom mjernom jedinicom

* **Vrijednosne subvencije** - one koje se određuju ovisno o vrijednosti

18. proračunski deficit i proračunski suficit

Proračunski deficit

→ stanje u proračunu kad su javni rashodi veći od javnih prihoda (središnje države)

- narušeno načelo proračunske ravnoteže

* **Konvencionalni** ili **gotovinski deficit** = razlika između ukupnih državnih gotovinskih prihoda i ukupnih gotovinskih izdataka koji se mora financirati novim zaduživanjem.

* **Fiskalni deficit** = obuhvaća deficit cijelog javnog sektora (proračuna, fondova, javnih poduzeća, središnje banke, drugih subjekata u vlasništvu države)

Politika države koja politikom promjena u visini javnih prihoda i javnih izdataka utječe na gospodarski rast i doprinosi uspostavljanju narušene ravnoteže na razini ukupnog gospodarstva je **anticiklička fiskalna (proračunska) politika**.

Proračunski suficit

→ stanje u proračunu kada su proračunski prihodi veći od proračunskih rashoda

Narušena proračunska ravnoteža može se uspostaviti smanjenjem proračunskih prihoda ili povećanjem proračunskih rashoda.

- može se javiti kao posljedica:

1. ostvarenja većih prihoda nego što je proračunom planirano – rezultat *planiranih rezervi* (porezni obveznici opterećeni porezima više nego je realno potrebno)
2. činjenica neblagovremenog izvršavanja proračunskih izdataka, posebno onih investicijskog karaktera

19. općenito o žalbi

ŽALBA

- 1) **redoviti** pravni lijek – njezino podnošenje u upravnom postupku sprečava nastupanje konačnosti akata
- 2) **devolutivni** pravni lijek – o osnovanosti pravnog lijeka rješava više tijelo, a ne ono koje je donijelo akt
- 3) **suspenzivni** pravni lijek – odgađa izvršenje rješenja

Dopustivost žalbe i pokretanja upravnog spora

Žalba može biti podnesena:

1. protiv **poreznog akta** kojim je odlučeno o **pojedinačnim pravima i obvezama** iz porezno-pravnog odnosa
2. protiv **rješenja** donesenog u **prvostupanjskom** poreznom postupku (ne i protiv drugostupanjskog rješenja)
3. u slučaju tzv. **šutnje (porezne) administracije**, tj. u slučaju da žalitelj istakne kako o njegovu zahtjevu za donošenjem poreznog akta nije donesena odluka u **propisanom roku** (primjenjuje se fikcija o odbijanju zahtjeva)
> taj je rok najviše godinu dana od isteka roka za podnošenje godišnje porezne prijave

→ protiv *rješenja* kojim je odlučeno o žalbi može biti podnesena **tužba** nadležnom sudu (Upravni sud RH)

Podnesena tužba nema suspenzivni karakter, tj. ne odgađa izvršenje poreznog akta.

20. razlozi odbijanja i odbacivanja žalbe

Za odbijanje sam gore napisao, a odbacivanje žalbe mislim da ni ne postoji – možda je netko krivo napisao pitanje...

21. tijek donošenja proračuna

Proračun RH donosi *Hrvatski sabor*, a proračune jedinica lokalne samouprave donose njihova predstavnička tijela.

Procedura donošenja proračuna započinje raspravama u odgovarajućim odborima i komisijama predstavničkog tijela (odbori i komisije za financiranje i proračun). Odbori i komisije predstavničkog

tijela razmatraju i kritički ocjenjuju opravdanost pojedinih predviđenih izdataka kao i opravdanost i zasnovanost proračuna u cjelini.

U posebnoj dijelu proračuna iskazan je detaljan raspored javnih rashoda po pojedinim korisnicima i pojedinim namjenama. Odbori i komisije predstavničkog tijela, mogu, ako to ocjene potrebnim, pozivati pojedine korisnike da dopunski obrazlože svoje zahtjeve za proračunskim sredstvima (u slučaju nepridržavanja jedinstvenih kriterija u planiranju od strane korisnika).

Odbori i komisije predstavničkog tijela sačinjavaju izvještaj o svojim nalazima u odnosu na proračun s eventualnim primjedbama, prijedlozima za izmjenu i dopunu prijedloga proračuna koji su predmetom rasprave na plenumu predstavničkog tijela koje ga treba prihvatiti.

Razmatranje prijedloga proračuna na plenumu predstavničkog tijela započinje izvješćima predstavnika Vlade. Nakon izvješća predstavnika Vlade, predstavničkom tijelu se podnosi izvješće odbora i komisija za financije i proračun predstavničkog tijela, a nakon toga slijedi rasprava o proračunu u cjelini te o pojedinim njegovim dijelovima. Zastupnički prijedlozi o eventualnim izmjenama i dopunama prijedloga proračuna podnose se u obliku amandmana.

Nakon saslušanih izvješća te provedbe rasprave, te nakon eventualnog prihvaćanja nekih izmjena i dopuna u prijedlogu proračuna, pristupa se glasovanju. Državni proračun se donosi u obliku zakona ili odluke. Objavljuje se u Narodnim novinama, a proračun jedinica lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

ili

4. KORAK: donošenje proračuna = dio proračunskog ciklusa koji se odvija u predstavničkom tijelu od trenutka prijema prijedloga proračuna do njegova usvajanja

Postupak donošenja proračuna započinje raspravom u odborima i povjerenstvima predstavničkog tijela o prijedlogu proračuna. Analiziraju se i kritički ocjenjuju pojedine stavke i prijedlog proračuna u cjelini. Vlada i proračunski korisnici mogu dati dopunska obrazloženja uz svoje zahtjeve. Nakon rasprave u odborima i povjerenstvima uz eventualnu dopunu, prijedlog proračuna je predmet rasprave na zasjedanju predstavničkog tijela (= proračunska debata). Rasprava o prijedlogu proračuna omogućuje zastupnicima da iznesu svoje primjedbe na politiku vlade i predlože nadopunu mjera kako bi se politika vlade što uspješnije ostvarila. Nakon saslušanja izvještaja predsjednika vlade i ministara o politici vlade te rasprave i prihvaćanja izmjena u prijedlogu proračuna, pristupa se glasovanju o proračunu. Proračun se donosi u obliku zakona i objavljuje se u službenom glasilu.

U pojedinim sustavima donosi se i financijski zakon koji je sastavni dio proračuna. On sadrži razna ovlaštenja vladi u izvršenju proračuna i vrijeme primjene tog zakona određeno je vremenom za koje je proračun donesen.

Budući da se proračun za sljedeću godinu mora donijeti krajem prethodne, poslovi oko izrade i donošenja počinju oko 6 mjeseci prije početka godine za koju se proračun donosi.

Ako nije donesen – nastupa privremeno financiranje javnih potreba.

22. tijek inspekcijskog nadzora

Glavna obilježja inspekcijskog nadzora, a koja su našla svoj odraz i u sustavu poreznog nadzora, su sljedeća:

- 1) inspektor pokreće postupak po **službenoj dužnosti**

- 2) inspekcijski nadzor završava donošenjem **rješenja** i **kontrolom** njegova izvršenja
- 3) inspekcijski nadzor ima **karakter uviđanja** (izvida)
- 4) **teret dokaza** u inspekcijskom nadzoru je na inspektoru

Razlika između inspekcijskog i poreznog nadzora je u postupcima za žalbu. U inspekcijskom nadzoru vrijede **kraći postupci** za žalbu u odnosu na opći zakonski rok dok u poreznom nadzoru vrijede žalbeni rokovi kao i u poreznom postupku.

23. prigovor **PRIGOVOR**

→ poseban redovni pravni lijek putem kojega građani imaju mogućnost zaštititi svoja prava u mnogim slučajevima koji ne završavaju donošenjem upravnog akta

> **remonstrativni pravni lijek**

- izjavljuje se **čelniku** tijela protiv čije odluke je prigovor upućen
 - > on o prigovoru odlučuje **rješenjem** u roku od 8 dana od dana izjavljivanja prigovora

Za *oblik, sadržaj i predaju* prigovora primjenjuju se iste odredbe kao i za oblik, sadržaj i predaju žalbe.

Protiv rješenja koje o prigovoru donese čelnik prvostupanjskog tijela može se izjaviti **žalba**, a protiv rješenja drugostupanjskog tijela o prigovoru može se pokrenuti **upravni spor**.

Ako nema drugostupanjskog tijela, protiv rješenja tijela o prigovoru može se pokrenuti upravni spor.

24. ovršne i vjerodostojne isprave **Ovršna i vjerodostojna isprava**

Ovršna i vjerodostojna isprava pravni su temelj ovrhe.

> **Ovršne isprave** - kvalificirane javne isprave na temelju kojih se po zakonu može tražiti prisilno ostvarenje tražbina koje su u njima utvrđene

Lista tih isprava je taksativno uređena pa tako snagu ovršne isprave imaju:

- 4) **rješenje** o utvrđivanju poreza
- 5) **obračunska prijava** koju porezni obveznik podnosi u propisanim rokovima radi obračuna i iskazivanja obveze uplate poreza, a prema odredbama zakona kojima se uređuje pojedina vrsta poreza
- 6) **nagodba** sklopljena pred poreznim tijelom

> **Vjerodostojna isprava** - knjigovodstveni izlist stanja poreznog duga koji mora potpisati ovlaštena osoba poreznog tijela

→ na temelju ovršne i vjerodostojne isprave mjesno nadležno porezno tijelo donosi **rješenje o ovrsi** koje mora sadržavati:

- 1) naznaku **ovršne** ili **vjerodostojne isprave** na temelju koje se ovrha određuje
- 2) visinu i vrstu **porezne obveze** i pripadajućih **kamata** koje se ovrhom naplaćuju
- 3) **predmet ovrhe**

- 4) **način provođenja ovrhe**
- 5) **troškove ovrhe**
- 6) **uputu o pravnom lijeku**

- a) rješenje o ovrsi doneseno na temelju ovršne isprave
> može se podnijeti **žalba** u roku od 8 dana od dana dostave rješenja
- žalba **ne odgađa izvršenje** rješenja o ovrsi (*nema suspenzivni učinak*)
Žalbom se ne može pobijati zakonitost ovršne isprave.
- b) rješenje o ovrsi doneseno na temelju vjerodostojne isprave
> može se podnijeti samo **prigovor** (remonstartivni pravni lijek), u roku od 8 dana od dana dostave rješenja - - prigovor **odgađa rješenje** o ovrsi do donošenja rješenja o prigovoru (*suspenzivnog je učinka*)

Na rješenje o prigovoru dopušten je **dopunski pravni lijek**, odnosno podnošenje **žalbe** u roku od 8 dana, ali
žalba ne odgađa izvršavanje rješenja o ovrsi.

25. **zaključni razgovor** i kada se neće u por postupku održati razgovor s por obveznikom
Po provedenom poreznom nadzoru porezna tijela su dužna načiniti **zapisnik**. Sastavljanju zapisnika obvezno prethodi **zaključni razgovor** koji su porezna tijela dužna obaviti s poreznim obveznikom ili osobom koju je on imenovao. Glavni cilj zaključnog razgovora je raspravljanje spornih činjenica, pravnih ocjena i zaključaka u poreznom nadzoru te njihovih učinaka na utvrđivanje porezne obveze. Iznimno, zaključni razgovor se neće obaviti u sljedeća 2 slučaja:

- 1) ako tijekom nadzora nisu utvrđene **nepravilnosti**
- 2) ako porezni obveznik razgovor **izbjegava**

26. zastara i zastarni rokovi
ZASTARA

→ nemogućnost postavljanja zahtjeva iz porezno-dužničkog odnosa te nemogućnost donošenja, mijenjanja, ukidanja ili provedbe određenih upravnih akata nakon proteka određenog vremena

Zastara obuhvaća zahtjeve svakog sudionika porezno-dužničkog odnosa, zahtjeve države i zahtjeve poreznog dužnika.

Protekom zastarnih rokova prestaju prava iz porezno-dužničkog odnosa.

1. *prava poreznog tijela:*
> na **utvrđivanje** porezne obveze i kamata
- rok počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi poreznu obvezu

> na pokretanje postupka **naplate** poreza, kamata i troškova ovrhe
- rok počinje teći **nakon isteka godine** u kojoj je porezno tijelo **utvrdilo** poreznu obvezu, kamate i troškove ovrhe

2. pravo poreznog obveznika na:
- > **povrat** poreza, kamata i troškova ovrhe
 - rok počinje teći **istekom godine** u kojoj je porezni obveznik **stekao pravo na povrat**

 - > pokretanje **prekršajnog postupka**
- svi **zastarijevaju za 3 godine** od dana kada je zastara počela teći

Apsolutni rok zastare prava poreznih tijela te prava poreznog obveznika nastupa **za 6 godina** računajući od dana od kada je zastara prvi put počela teći.

Pravo na naplatu poreza kamata i troškova **neće zastarjeti** samo u slučaju ako je potraživanje **osigurano založnim pravom** ili **hipotekom upisanima u javnu knjigu**. Tada će se porezno tijelo naplatiti iz opterećenih stvari.

Tijek zastare može se prekinuti radnjama poreznog tijela ili poreznog obveznika.
Zastarni rokovi ponovno počinju teći nakon poduzetih radnji.

27. porez na promet nekretnina (nadopuniti iz skripte)

PREDMET OPOREZIVANJA

→ ***promet nekretnina***

- svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj
(kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba)

Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, ne smatra se stjecanje nekretnina na koje se plaća porez na dodanu vrijednost.

28. porez na nasljedstva i darove

POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE

- porez koji se ubire u povodu prijenosa imovine s ostavitelja (darovatelja) na nasljednika (daroprimatelja)

- ne tereti dohodak ili dobit, njegov **cilj** je smanjivanje koncentracije imovine u rukama pojedinaca

Oporezivanje nasljedstva – oporezivanje prijenosa imovine bez naknade sa umrlog na nasljednika

Oporezivanje darova – oporezivanje prijenosa imovine bez naknade među živima

OBILJEŽJA

- oporezivanje darova uvedeno je u službi nadopune oporezivanja nasljedstva kao *popratni porez*
- uvedeno je kako se ne bi izbjegavalo plaćanje poreza na nasljedstvo npr. darovanjem za života

- **porezne stope** kod oporezivanja darova i nasljedstva mogu biti jako **visoke** (*konfiskatorni karakter*)
- ali najčešće samo na visoke iznose i svejedno mu ostane
- **porezna utaja** je vrlo **rijetka**
- nasljednici su do tog došli bez truda i rada pa im je lakše platiti
- kod bliskih osoba se primjenjuju snižene stope i porezna oslobođenja
- plaćaju se **jednokratno (jednokratni porez na imovinu)**
- samo prilikom nasljeđivanja
- **osoban (subjektan) porez**
- uzima se u obzir stupanj srodstva nasljednika s ostavitelem
- visina poreznog tereta se utvrđuje prema **stanju na određeni dan**
- uzimaju se u obzir činjenice prema odnosima (stanju) u trenutku nastanka poreza (trenutak smrti ostavitelja odnosno ostvarenja darovanja)

29. financijski plan i usporedba s donošenjem proračuna (razlike)

Financijski plan

→ *dokument kojim su utvrđene osnovne smjernice djelovanja vlade u području javnih prihoda i javnih izdataka, a koje su utemeljene na očekivanim gospodarskim kretanjima te iz proizašlog financijskog kapaciteta.*

- orijentacijski instrument koji služi kao nadopuna proračunu i u kojem se za više godina (u pravilu pet) sagledavaju prihodi i izdaci javnog sektora te iz njega ne proizlaze za vladu nikakve striktno obveze

Potreba za dugoročnim planiranjem javlja se zbog:

- > javnih izdataka investicijskog karaktera čiji je rok duži od 1 godine
- > angažiranja sredstava za određene namjene (školstvo, obrana) unaprijed za više godina
- > financijska aktivnost države je jednim dijelom u funkciji ostvarivanja dugoročnih ciljeva...

30. financiranje (dosta opširno poglavlje, pogledati u skripti; možda se mislilo na privremeno financiranje – to je pitanje već bilo)

31. Porezni platac, konačni porezni platac i porezni destinatar – razlike u pojmovima

Porezni platac

- osoba koja je dužna **obračunavati**, obustavljati, **uplaćivati** i **prijavljivati porez** u ime i za račun druge osobe (poslodavac npr. kod poreza na dohodak od nesamostalnog rada)
- odgovara kao **jamac platca**, tj. **solidarno**

Ne znam baš razliku između poreznog platca i destinara...

33. Kako počinje porezni nadzor

Porezni nadzor započinje **dostavljanjem obavijesti** poreznom obvezniku i to najkasnije 8 dana prije početka poreznog nadzora.

Iznimno je moguće predati poreznom obvezniku obavijest i neposredno prije početka poreznog nadzora ako bi poštivanje propisanog roka od 8 dana **ugrozilo svrhu** nadzora. (kontrola izdavanja računa npr.)

Obavijest o početku poreznog nadzora je *porezni akt*.

Mora se dostaviti **osobnom dostavom**, prema **mjestu dostave** (prebivalište ili uobičajeno boravište, sjedište te radno mjesto), **sudionicima** poreznog postupka jer od dana dostave počinje teći rok koji se ne može produžiti.

34. Kojim institutom je ograničen porezni nadzor?

- vremensko ograničenje vezano uz razdoblje poreznog nadzora odnosi se na institut **zastare** u poreznom pravu

- porezni nadzor se može provoditi za ono razdoblje oporezivanja za koje nije nastupila zastara prava na utvrđivanje porezne obveze

=> pravo poreznih tijela na utvrđivanje porezne obveze zastarijeva za 3 godine, a počinje teći istekom godine u kojoj je trebalo utvrditi poreznu obvezu

=> *apsolutni rok* zastare nastupa za 6 godina od dana kada je prvi put počela teći

35. sintetički i analitički porez (mislim da je to više vezano za prvi kol., ali javlja se i poslije)

Obuhvat oporezivanja imovine

> **Sintetički** – sve se zbraja i na to se plaća porez; tereti svu imovinu poreznog obveznika

> **Analitički** – plaća se na odvojene vrste imovine

36. indirektna (kreditna) metoda obračuna pdv-a

- najraširenija metoda danas u upotrebi

- ovom metodom se ne izračunava dodana vrijednost, već poduzetnik pomoću računa za kupljena dobra i usluge, te računa za prodana dobra i usluge, izravno izračunava svoju obvezu poreza na dodanu vrijednost

On, naime, iznos plaćenog poreza u cijeni svojih inputa i prikazanog na odgovarajućim računima, oduzima od poreza koji je morao iskazati na računima za prodaju svojih proizvoda.

$$PDV = t(\text{output}) - t(\text{input})$$

- znači tu se dodana vrijednost nikad ne izračunava ko u prve dvije nego se odvojeno primjenjuje stopa na output i input, a obveza je razlika toga

Tako **račun** postaje **osnovni dokaz** o postojanju poreza na dodanu vrijednost i osnova za učinkovitu kontrolu ubiranja poreza.

Naime, svakom je poreznom obvezniku u interesu da je porez u prethodnoj fazi ispravno obračunat i plaćen, jer o visini toga iznosa ovisi njegova porezna obveza. U sustav oporezivanja potrošnje unesena je tako samokontrola i smanjena porezna evazija.

> *prednosti*

1. smanjena mogućnost porezne evazije
2. ovdje se porezna obveza utvrđuje nastankom poslovne transakcije
3. za poreznu upravu ovo je dobra osnova za kontrolu uplate poreza
4. ova se može koristiti i kod većeg broja poreznih stopa

37. Dopustivost žalbe, pravo na podnošenje i način podnošenja žalbe

Dopustivost žalbe i pokretanja upravnog spora

Žalba može biti podnesena:

1. protiv **poreznog akta** kojim je odlučeno o **pojedinačnim pravima i obvezama** iz porezno-pravnog odnosa
2. protiv **rješenja** donesenog u **prvostupanjskom** poreznom postupku (ne i protiv drugostupanjskog rješenja)
3. u slučaju tzv. **šutnje (porezne) administracije**, tj. u slučaju da žalitelj istakne kako o njegovu zahtjevu za donošenjem poreznog akta nije donesena odluka u **propisanom roku** (primjenjuje se fikcija o odbijanju zahtjeva)
> taj je rok najviše godinu dana od isteka roka za podnošenje godišnje porezne prijave

→ protiv *rješenja* kojim je odlučeno o žalbi može biti podnesena **tužba** nadležnom sudu (Upravni sud RH)

Podnesena tužba nema suspenzivni karakter, tj. ne odgađa izvršenje poreznog akta.

Pravo na podnošenje žalbe

- 1) svaka osoba o čijim je pravima ili obvezama **odlučivano u prvostupanjskom** poreznom postupku
- 2) svaka osoba koja za to ima **pravni interes**
 - svaki na pravu utemeljen interes, tj. na pravu utemeljena konkretna korist

38. postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi

Postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi

Nadležno drugostupanjsko porezno tijelo je:

= ***Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak***

- ima 2 odjela:
 - > Odjel za porezni postupak
 - > Odjel za carinski postupak

→ ustrojstvena jedinica Ministarstva financija koja **rješava o žalbama** protiv upravnih akata Porezne uprave, Carinske uprave i Financijske policije

1. ispitat će postoje li zakonske pretpostavke za nastavak postupka
> ako nešto ne postoji žalbu će *odbaciti* rješenjem
2. ako postoje nastavlja s postupkom te ispituje **zakonitost i ocjenjuje svrhovitost** pobijanog rješenja u granicama zahtjeva iz žalbe, ali pritom nije vezano žalbenim razlozima
 - ispitivanje zakonitosti mora po službenoj dužnosti biti provedeno u odnosu na akt u **cijelosti**

Što se tiče **činjenične osnove** poreznog predmeta, normirane su dvije mogućnosti:

1) drugostupanjsko tijelo će riješiti stvar na temelju činjenica utvrđenih u prvostupanjskom postupku (ako činjenice utvrđene u prvostupanjskom postupku daju dovoljno osnova za rješavanje stvari, nema potrebe za utvrđivanjem novih činjenica – ekonomičnost)

2) ako činjenice u prvostupanjskom postupku nisu u potpunosti utvrđene ili su pogrešno utvrđene, drugostupanjsko će tijelo upotpuniti postupak samo ili putem prvostupanjskog tijela (u takvom slučaju žalitelju mora biti omogućeno sudjelovanje u postupku, u takvom slučaju drugostupanjsko tijelo može odlučiti da će se u postupku po žalbi izvoditi dokazi)

Odluke drugostupanjskog tijela u povodu žalbe

Drugostupanjsko tijelo može:

- 1) žalbu **odbiti**
- 2) rješenje **poništiti** u cijelosti ili djelomično
- 3) rješenje **izmijeniti**

37. obilježja proračuna

Državni proračun je osnovni instrument financiranja javnih potreba. U najvećem broju zemalja za ovaj se financijski instrument upotrebljava naziv budžet. U financijskoj znanosti susreće se veći broj definicija proračuna, a svima su zajednička ova obilježja:

- proračun je **javni akt**
- proračun brojčano **uspoređuje** javne **prihode i izdatke**
- proračun je **orijentacija** za buduće razdoblje i ima plansko značenje
- proračun mora biti kratkoročno **uravnotežen** i u skladu s financijskim planom
- proračun je brojčano izražen **program aktivnosti države i mjera** za njihovo ostvarenje

38. financijski program, razlike u odnosu na proračun

FINANCIJSKI PROGRAM

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predviđa se poseban račun kao instrument financiranja nekih javnih rashoda. Preko posebnih računa financiraju se oni javni rashodi koji zahtijevaju utvrđivanje financijskih sredstava za razdoblje duže od 1 godine te poseban način korištenja sredstava. Ovaj oblik financiranja javnih potreba obično se naziva financijskim programom.

Temeljni nedostatak proračunskog financiranja naspram financijskog programa je njegovom obilježju jednogodišnjosti.

Financijskim programom se za javne zadatke čiji rok izvršenja traje dulje od jedne godine utvrđuje:

- 1) dinamički program radova i akcija
- 2) ukupni obujam financijskih sredstava
- 3) dinamika pritjecanja sredstava po godinama
- 4) tijelo nadležno za izvršenje programa

5) mjere za izvršenje programa

Financijski program je usko povezan s proračunom jer se iz proračuna ostvaruju sredstva za njegovo izvršenje.

Financijski program donosi se zakonom ili odlukom predstavničkog tijela.

U tom zakonu, odnosno odluci, utvrđeni su:

- 1) bitni elementi financijskog programa (predmet i cilj programa, sredstva i način njihova korištenja)
- 2) iznosi sredstava koji se mogu koristiti u pojedinim godinama
- 3) odluka o prenošenju nepotrošenih sredstava iz godine u godinu
- 4) prava i dužnosti investitora
- 5) podnošenje privremenih izvješća i zaključnog računa

Zakonom o proračunu iz 2008. godine ne spominje se financijski program, nego je umjesto njega uveden proračunski fond kao instrument financiranja za sve javne potrebe čiji rok financiranja traje duže od 1 godine. Takvi proračunski fondovi prestaju kad protekne vrijeme te je ostvarena namjena zbog koje je osnovan.

39. kad će prvostupajsko tijelo izmijeniti porezni akt

Po žalbi:

1. ako ocjeni da je **žalba opravdana** i nije nužno provoditi novi ispitni postupak
2. ako ocjeni da je provedeni **postupak bio nepotpun**, a to je moglo biti od utjecaja na rješavanje
3. ako žalitelj u žalbi iznosi takve **činjenice i dokaze** koji bi mogli biti od **utjecaja** na drukčije rješavanje stvari
4. ako je žalitelju moralo biti omogućeno **sudjelovanje** u postupku
5. ako je žalitelj **propustio sudjelovati** u postupku, ali je u žalbi **opravdao** to propuštanje

40. pravni temelj ovrhe

Ovršna i vjerodostojna isprava pravni su temelj ovrhe.

41. proračunska dvanaestina

Privremeno financiranje proračunskih rashoda

→ mjera koja se primjenjuje kada proračuni nije donesen u redovitom roku, odnosno prije početka godine na koju se odnosi

Najčešće se koriste dvije metode privremenog financiranja proračunskih rashoda:

1. **metoda proračunskih dvanaestina** - polazi od proračuna posljednje godine, odnosno tekućeg računa
2. **metoda akontacije** - parlament odobrava akontacije u obliku proračunskih kredita na temelju prijedloga proračuna

Vrijeme trajanja privremenog financiranja je ograničeno i u pravilu traje prva tri mjeseca nove kalendarske godine.

42. Porezni postupak i porezni oblici proračuna i terminologije (ne znam kako odgovoriti – por. post. je široka tema, a ne znam što se misli pod poreznim oblicima proračuna)

43. dokazivanje u por.postupku

DOKAZIVANJE U POREZNOM POSTUPKU

➤ **Teret dokazivanja**

U poreznom postupku teret dokaza snose:

- 2) porezno tijelo za činjenice koje utemeljuju porez
- 3) porezni obveznik za činjenice koje smanjuju ili ukidaju porez

➤ **Knjigovodstvo i evidencije poreznog obveznika**

Opozrezivanje se temelji na **podacima iz knjigovodstva i na evidencijama poreznog obveznika** koje je on obvezan voditi ako okolnosti pojedinog slučaja ne upućuju na njihovu **netočnost**.

Dokazna sredstva time dobivaju primarno značenje kod utvrđivanja porezne obveze.

➤ **Fiducija, zastupanje, zalog**

Porezne činjenice utvrđuju se prema njihovoj *gospodarskoj biti* pa porezni obveznik može biti i osoba na čije ime glase prava ili koja posjeduje stvari relevantne za utvrđenje porezne obveze; no ta osoba ne mora biti vlasnik.

Da bi **fiducijar, zastupnik** druge osobe ili **založni vjerovnik** od sebe otklonio poreznu obvezu (jer on nije vlasnik), mora na traženje poreznog tijela **dokazati tko je vlasnik** tih prava ili stvari jer će se u protivnom smatrati da su njegovo vlasništvom te će se u skladu s načelom gospodarskog pristupa smatrati poreznim obveznikom.

➤ **Procjena porezne osnovice**

Ako porezno tijelo ne može utvrditi poreznu osnovicu na temelju primarnog sredstva dokazivanja, mora je **procijeniti**. Takvi slučajevi su uzrokovani **propustima** ili **nesuradnjom** poreznog obveznika u postupku utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje. (npr. ne vodi knjige i evidencije, ne izdaje račune...)

Pri utvrđivanju porezne osnovice procjenom, porezno tijelo će:

1. polaziti od **raspoložive dokumentacije** poreznog obveznika
2. služiti će se **metodom parifikacije** (usporedba sa situacijom drugog poreznog obveznika)
3. **indicijarnom metodom** (podatak o mogućnosti isporuke dobara ili obavljanja usluga)

* situacija fizičke osobe koja raspolaže imovinom ili sredstvima za privatnu potrošnju koja **višestruko premašuje primitke** što ih je fizička osoba ostvarila tijekom godine

- 1- Porezna uprava će pozvat fizičku osobu da **dostavi dokaze o izvorima stjecanja imovine**
- 2- ako ona to ne dostavi ili se ne odazove pozivu > Porezna će **procjenom** utvrditi osnovicu poreza na dohodak

➤ **Povrat u prijašnje stanje**

Ako je porezni obveznik iz **opravdanih razloga** propustio izvršiti neku radnju u roku i zbog toga propuštanja **trpi posljedicu**, dopustit će se na njegov zahtjev povrat u prijašnje stanje.

- zahtjev za povrat u prijašnje stanje podnosi se:

- > u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje (*objektivni rok*) ili
- > od dana kada je porezni obveznik doznao za takav razlog (*subjektivni rok*)

Razlozi kojima se obrazlaže zahtjev moraju se učiniti barem **vjerojatnima**.

O zahtjevu za povrat u prijašnje stanje odlučuje porezno tijelo **zaključkom**, protiv kojega **nije dopuštena žalba**.

(osim ako je zahtjev za povrat podnesen zbog propuštenog roka za žalbu na porezno rješenje)

Nakon **isteka 3 mjeseca** od propuštenog roka, porezni obveznik ne može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje. (osim ako nije bio prije tog isteka roka spriječen višom silom)

Ovo je dio skripte s tim odgovorenim pitanjima (?)

4 faze primjene por.propisa

, kome se podnosi žalba, postupanje 2.stupanjskog tijela po žalbi, subvencije...

porezno oslobođenje i porezna olakšica, godišnja prijava kod poreza na dohodak, fizička osoba kao obveznik poreza na dobit, pretporez i odbitak pretporeza, načela u ovršnom postupku, organizacija porezne uprave u RH, proračunski suficit i ciklički proračun, vrste proračunskog prava.

Tuzemna poslovna jedinica, kada prvostupanjsko tijelo i kada drugostupanjsko tijelo odbacuje žalbu, cijeli taj postupak oko žalbe (tko može podnijeti, kome, putem koga, šta radi prvostup. Tijelo, šta drugostup., što je žalba, dopustivost žalbe-, šutnja administracije“), što se može utvrđivati poreznim nadzorom, kada počinje nadzor, sve oko obavijesti, zapisnik o nadzoru, kako se utvrđuje vrijeme nadzora, kada je potrebno saslušavanje por. Obveznika pri por. Nadzoru, progresivne stope, regresivne stope, direktna indirektna progr. I regresija, metode utvrđivanja osnovice kod povezanih društava i transfernih cijena, zašto ih povezana društva koriste, to je malo trebalo objasniti kako im se smanjuje porezna obveza putem transf. Cijena; porezna evazija, kakva može sve biti pasivna evazija i iz kojih sve razloga dolazi do nje, subvencije i do čega dovode kod primatelja (do povećanja konkurentnosti), porezna osnovica poreza na dobit-smanjenja i uvećanja por. Osnovice, amortizacija,

osnovica kod pdv-a, načelo specijalizacije, kada će prvostupanjsko izmijeniti akt, kada i kako počinje porezni nadzor

razlika između aktivnog i pasivnog poreznog subjekta, vertikalna koncentracija kod evazije, amortizacija, primici i izdaci kod dohotka od nesamostalnog rada, pdv u RH, organizacija porezne uprave, pravni temelj ovrhe, proračunski suficit, kada drugostupanjsko tijelo odbacuje žalbu, što je žalba, zaključni razgovor kod poreznog nadzora.

-teret dokazivanja u poreznom postupku

DOKAZIVANJE U POREZNOM POSTUPKU

➤ Teret dokazivanja

U poreznom postupku teret dokaza snose:

- 4) porezno tijelo za činjenice koje utemeljuju porez

porezni obveznik za činjenice koje smanjuju ili ukidaju porez

USMENI ISPIT 26.10.2021

Prigovor

Predmet poreznog nazora

Subvence i načelo retroaktivnosti i prethodnog odobrenja

Stjecanje dobara unutar eu

Odbitak pretporeza

Višestruko oporezivanje (pravnoi ekonom oporezivanje)

Regresivnost

Osnovica pdva-što je sve naknada i što ne može biti naknada

Načelo zabrane povratnog djelovanja propisa

Što prethodi zapisniku o poreznom nadzoru

Što je predmet poreznog nadzora

Subvencije

Meritorna pravna dobra

Ukidanje i poništavanje rješenja

Zajmovi po paritetu i ispod pariteta

Pdv općenito i pitanja uz to, što je obilježja i prednosti

Što je žalba, dopustivost žalbe, odbitak žalbe

Ovrha vezano uz načela

Načela vezana uz jpp

Karakteristike proračuna i neko načelo

Proračunski suficit i deficit pa uz to objasni teoriju proračunskog ciklusa

Dopustivost žalbe

Ovlaštenici za podnošenje žalbe, kome se podnosi a kome se predaje, zašto, tko je može podnijeti

Što znači a je suspenzivna i kada nije

Dotacije

Poništenje i izmjena u vezi sa upravnim sporom

O čemu odlučuje prvostupanjsko tijelo

Kada drugostupanjsko tijelo poništava rješenje

Izvanredni pravni lijekovi

Poništavanje i ukidanje rješenja

Javni dug i javni zajam

Izrada i donošenje proračuna

dotacije

još malo pitanja – nebitno i nepotrebno i nije s zadnjeg roka

porezno oslobođenje-porezna olakšica-koja je glavan razlika između njih

-fizičke osobe,obveznic porezna na dobit

-pretporez

-specifična načela u ovršnom postupku

-pravni temelj ovrhe

-podjela proračunskog prava

-proračunski suficit

-početak poreznog nadzora

-koji je institut vezan uz vremensko ograničenje nadzora

-predmet poreznog nadzora

-načelo prethodnog odobrenja

porezna osnovica PDVa

-proračunsko načelo specijalizacije

-rašćlanjena progresija;zašto se primjenjuje

-osnovica poreza na dobit

-financijski plan

-definicija poreznog platca, konačnog platca i destinara

-vrste prevalljivanja poreza

-tuzemna poslovna jedinica

-regresivni učinak oporezivanja

-obveznik poreza na promet nekretninama

-što prethodi zapisniku o nadzoru

-vrste oporezivog dohotka

Posredni -neposredni porezi

Vrste dvostrukog oporezivanja

Porezni gubitak kod poreza na dobit

Regresivni učinak

Vremensko ograničenje nadzora, što prethodi zapisniku

Načelo prethodnog odobrenja, ciklički proračun

Subvencije

aktivni i pasivni subjekti, faze donosenja

proračuna,amortizacija, na sto je

amortizacija najmanja u rh (mislim da je

cura rekla 20% na brodove) dosta je ljudi

imalo određene porezne stope za objasniti,...

Voli postupak i proračun jako, te porezne stope

porezno oslobođenje - olakšica - pojmovno razlikovanje

amortizacija

načela ovršnog postupka

pravni temelj ovrhe

kad ce prvostupanjsko tijelo izmijeniti

porezni akt

razlozi odbijanja žalbe drugostupanjskog tijela

podjela proračunskog prava

privremeno financiranje i koja se metoda koristi

porezni nadzor

, odbijanje žalbe/tko ima pravo na poništaj

porez na dobit - stopa, porezni gubitak, pdv-

porezna osnovica, obveznici, pretporez,

ciklički proračun, proračunsko pravo, što

prethodi zapisniku o nadzoru, žalba,

postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi,

kada drugostupanjsko tijelo odbija žalbu,

ovrha - pravni temelj ovrhe, porezni

platac/destinatar/jamac, bočno prevalljivanje

poreza, regresivno oporezivanje, subvencije.

drugi

vrste dvostrukog oporezivanja, metode

izbjegavanja

pretporez uvijek –

što je pdv definicija i pojam

nulte stope

promet nekretnina

prednosti pdva

s obzirom na izvor oporezivanja na promet

nekretnina

kako je pdv reguliran po prijavi

regresivni učinak

osnovica za pdv
trošarina
obveznik plaćanja
mjesto obavljanja usluge
uvjeti za odbitak pretporeza
porezni obveznik
oblici poreza na promet
oporeziva usluga u pdvu
osnovna obilježja pdva
pristojbe podjela po tijelima koje obavljaju
primjena pravnih propisa – faze primjene
obveza izdavanja računa u pdvu
dopustive žalbe
javni dug javni zajam
funkcija financijskog plana

treći
postupanje prvo i drugostupanjskog
redoviti lijekovi

ovrha – pravni temelj, specifična načela i
zašto
proračun – podjela proračunskih prava, što je
apsolutno ili relativno poželjno
suficit, deficit povezati s cikličkim
proračunom
koje se krši načelo proračuna (ravnoteže)
javno privatno partnerstvo
javni dug u odnosu na zaduženja države
osobni i materijalni
načelo zabrane retroaktivnosti
nadzor – kako počinje, institut (zastara),
predmet,
dokazivanje u poreznom postupku
koraci izvršavanja proračuna
zajmovi po paritetu i ispod pariteta –
obveznice
subvencije
fiskalni ciljevi
mjere fiskalne politike

pitanja s faksomata – od najmlađih, nesistematizirana samo kopirana

Dr.sc. Jasna Bogovac

Profesorica je bila ugodna i ponudila nam bombone da se poslužimo

Pitala me prigovor

načelo zabrane povratne primjene propisa i za koju granu prava se veze to načelo (građansko pravo)

načelo specijalizacije proračuna

predmet poreznog nadzora

pocetak poreznog nadzora

I mene i kolegice je pitala sva pitanja sa svog popisa i nije isla izvan toga

Jasna bogovac

ja sam odgovarala samo treći kolokvij i ovo su bila pitanja:

Načelo prethodnog odobrenja (proračun, povezano s tim tko donosi državni proračun)

Ciklički proračun (teorija cikličkog proračuna kod proračunskog suficita)

Što prethodi zapisniku o poreznom nadzoru? (Zaključni razgovor i njegova svrha i kojim slučajevima se neće provesti)

Sto je predmet poreznog nadzora?

Subvencije (samo definicija)

Neka od ostalih pitanja:

Ciljevi fiskalne politike (alokacijski, redistribucijski, stabilizacijski)

Javni zajmovi po paritetu i ispod pariteta
Financijski plan

dr.sc. Jasna Bogovac

Profesorica je stvarno ugodna i opuštena, i to i prenese na vas dok odgovarate. Imala sam kolokvije 3 i 4 i na samom početku je rekla da mi o usmenom ovisi hoće li to biti trojka ili četvorka na kraju, a da ako dobijem 5 da bi trebala samo par pitanja odgovoriti iz gradiva tog kolokvija koji mi je bio 3 da na kraju bude petica.

Odgovarala sam treći kolokvij i držala se pitanja s njenog popisa, ali ono što nisam vidjela na popisu a da me pitala su

načela poreznog postupka - objasniti načelo zakonitosti i zabrane retroaktivnosti.

Sve u svemu, brz i bezbolan usmeni :)

Momak koji je bio sa mnom je odgovarao cijelo gradivo, i malo ga je upeglala s pitanjima, i kako je vidila da baš zna ga je počela malo van pitanja ispitivati ali je svakako na kraju dobio 5 :)

dr.sc. Jasna Bogovac

Odgovarala sam gradivo trećeg kolokvija.

Profesorica je ugodna, smirena, susretljiva. Atmosfera opuštena. Već prije samog odgovaranja će vam reći ocjenu koja vam proizlazi iz kolokvija, da li i koje gradivo bi mogli odgovarati u slučaju da pretendirate za višu.

Ponuditi će vam mogućnost pisanja koncepta ili izravnog odgovaranja. Po meni je koncept idealan, izrazito ako dobijete pitanje s nabranjem i podjelama jer dobivate na vremenu i preglednosti. Ono što bi istaknula kao pohvalno da je kolegici koja je izabrala izravno odg, ali zapela i sva se spetljala, umjesto da joj to uzme kao odgovor manje, ponudila da malo razmisli i smiri se i napiše neki koncept.

U slučaju da vidi da super znate odgovor na postavljeno pitanje, zna vas prekinuti i ići na sljedeće. Ne pita baš puno potpitanja, to su zapravo neke stvari koje su navedene pod tim odlomkom u skripti, ali ih niste spomenuli. U tom slučaju navodi na odgovor.

Što se tiče pitanja, 99% su sa njenog popisa (nalazi se tu na faksomatu). Zna se desiti i neko izvan, ali to vam nikad neće biti presudno za pad već eeeevenutalno ocjenu manje.

Pitanje koje ja nisam vidjela na popisu, a pojavilo se

OSOBN I MATERIJALNI JAVNI RASHODI (dovoljne one dvije rečenice iz skripte).

Ostalo su bila sve standardna pitanja:

ZASTARA

DOKAZIVANJE U POREZ.POSTUPKU

PRIGOVOR

SUBVENCIJE

KAKO ZAPOČINJE POREZNI NADZOR

POSTUPANJE DRUGOST.TIJELA PO ŽALBI (bitno znati kad odbija, kad poništava, kad izmjenjuje)

POSTUPANJE PRVOSTUPANJSKOG PO ŽALBI

OPĆENITO O ŽALBI

FINANCIJSKI PLAN itd.

Bez straha i sretno svima, stvarno nema razloga za paniku.

dr.sc. Jasna Bogovac

Jedan od najugodnijih usmenih. Na početku pita želi li netko prvi, ulazi vas troje unutra. Ja sam odgovarala prva i postavila mi je 4 pitanja sva su pitanja bila iz onih njezinih pitanja. Prvo je bilo posebna načela kod ovrhe i zašto ona postoje

odbijanje žalbe

općenito o žalbi -da li svaka žalba ima suspenzivni učinak (nema) kada nema ?

i da objasnim suficit u proračunu.

Pošto ona gleda aritmetičku sredinu (dva kolokvija ovisno što ste položili) onda ako želite odgovarati za višu ocjenu od aritmetičke sredine koju imate pita vas više. Tako da me još pitala kako mogu povezati

državni suficit sa cikličkim proračunom

kada će prvostupajsko tijelo izmijeniti rješenje

načelo ekonomičnosti

ovršnu i vjerodostojnu ispravu

što je subjektivno proračunsko pravo i na što se dijeli

Nakon je komentirala kako su se sad sigurno kolege prepali šta me tako ispitala al da neće njih da se ne brinu. I još na početku kaže koju ocjenu imate na temelju kolokvija i ako ste riješili dva da će te teško pasti. Ugl. zbilja super usmeni nemate brige kod nje. Ostalim kolegama koji su bili samnom je također dala pitanja s popisa jer ih ona ima napisana na papiru.

dr.sc. Jasna Bogovac

3. KOLOKVIJ

prof. ima tablicu pitanja koja se ponavljaju većinom:

- Obavijest o nadzoru

- Predmet nadzora

- Prigovor

- Zastara

Ocjena uglavnom aritmetička sredina u odnosu na ocjene iz prijašnjih kolokvija, na svako pitanje dovoljne 2-3 smislene rečenice, za više ocjene ispituje van pitanja i malo detaljnije. Ugodna i opuštena atmosfera (prof. dijeli bombone i kolače)

dr.sc. Jasna Bogovac

Odgovarao sam treci kolokvij

Imate mogucnost sastavljanja natuknica na papiru kao pripremu za odgovor na pitanja, a mozete i izravno odgovarati, ovisi o vama (preporucam papir, nemate sto izgubiti)

Uvijek vrti ista pitanja

Ovrha

postupanje poreznog tijela kod žalbi

porezni nadzor

za 5 pita malo van te materije tipa dobr

municipalne obveznice

itd; nista tesko, sve u svemu jako ugodan usmeni

dr.sc. Jasna Bogovac

Odgovarala sam gradivo 3.kolokvija

Obiljezja zalbe

Sto prethodi zapisniku kod nadzora

Pravni temelj ovrhe

Privremeno financiranje i metode

Moze se izabrat mogucnost pisanja koncepta